

1021911-27.2021.8.26.0451

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Mauricio Habice

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... PRISÃO ILEGAL

Suposto cometimento de crime de roubo tentado Prisão em flagrante Manutenção da prisão preventiva por sete meses e vinte dias Absolvição por falta de provas. Pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento Inexistência de irregularidade na prisão cautelar, executada na presença dos pressupostos legais autorizadores ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba - Foro de Piracicaba

2ª Vara da Fazenda Pública

Rua Moraes Barros, 468- Centro

CEP: 13400-353 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3351 - E-mail: piracicaba2faz@tjsp.jus.br

1021911-27.2021.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1021911-27.2021.8.26.0451

Ordem nº 2021/001360

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente

Daniel Poli, Gilson Joaquim e Júnior Cesar Joaquim

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Habice

Vistos.

Cuida-se de ação promovida por Daniel Poli, Gilson Joaquim e Júnior Cesar Joaquim contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, todos qualificados nos autos.

Em resumo, narram os autores que foram acusados de duplo homicídio dos irmãos DANILO CESAR MARIANO E JOELSON DOMINGOS MARIANO, investigados e processados por tal fato durante 3 anos, sendo que ao final do processamento nos termos do artigo 18 do Código Penal, o feito foi arquivado por falta de base probatória para que o promotor oferecesse denúncia, isto é, ficou devidamente comprovado que os autores da presente demanda não concorreram com a infração

Entendem haver responsabilidade civil do Estado pelo erro perpetrado. Pede a condenação da Fazenda Estadual no pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Citada, a ré ofereceu contestação. Em síntese, pede a improcedência do pedido inicial, defendendo não haver ato ilícito ensejador de direito à indenização.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado pelo autor.

Houve réplica.

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso

I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas distintas das já produzidas nestes autos.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passa-se à análise do mérito, em relação ao qual entendo que os pedidos iniciais são improcedentes. Deflui dos autos que os requeridos foram objeto de inquérito para apuração de duplo homicídio e, ao final, houve requerimento de arquivamento, que foi deferido pelo Poder Judiciário.

Pois bem.

Para que surja a obrigação de indenizar, o dano deve decorrer de ato ilícito praticado pelo agente administrativo. Conquanto o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, traga a previsão de reparação por danos provocados por erro judiciário, consiste em dispositivo constitucional que, para que seja aplicável e concedida a indenização do âmbito cível, não depende de simples alegação de prejuízo. Necessária a comprovação do erro e do nexo de causalidade entre este e o efetivo prejuízo.

A esse respeito, ensina a doutrina: "Só o fato de a ação penal proposta pelo Estado (através do Ministério Público ou querelante) ter sido julgada improcedente não gera a obrigação de o Estado ou de quem propôs a ação indenizar o acusado. Apenas quando for comprovado o erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude do dominus litis é que se poderá falar em reparação" (RUI STOCCO in Tratado de Responsabilidade Civil, RT, 8ª ed., pág. 1195).

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/1988, assim dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

O que se depreende do texto legal acima é que o legislador estabeleceu a responsabilidade objetiva para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos, determinando que estas são responsáveis por danos causados a terceiros por atos de seus servidores, sem necessidade de se provar a sua culpa. De outra banda, não se cuida, aqui, de adoção da teoria do risco integral, que obriga o Estado a indenizar sempre e em qualquer situação, tampouco se cogita da teoria da culpa administrativa, que leva em conta o binômio falta do serviço-culpa da administração.

Cuida-se, em realidade, de analisar a questão à luz da teoria do risco administrativo, segundo a qual surge a obrigação de indenização do dano causado pelos agentes do Estado pelo fato do só ato lesivo e injusto causado à vítima, mas, conforme já assinalado, condicionada à existência do nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos, é possível verificar que as decisões proferidas nos autos da inquérito policial obedeceram às normas processuais específicas, realizados os atos em exercício regular da atividade jurisdicional e dentro dos limites da legalidade. Especificamente sobre o tema da responsabilidade civil referente aos atos judiciais, ganha relevo o que ensina YUSSEF SAID CAHALI:

"Doutrina e jurisprudência se fixam no sentido da não responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais, salvo disposição legal expressa, em função dos seguintes princípios: 1) a responsabilidade civil do Estado disciplinada no art. 37, § 6º, da Constituição de 1988 (e de similar disposição das Constituições anteriores) não compreende os danos resultantes da atividade judiciária, não se qualificando o juiz como funcionário ou agente do Estado; o Judiciário é um Poder que se exerce na prestação jurisdicional; 2) a sentença é um ato de soberania, nas mesmas condições em que o é o provimento emanado do Poder Legislativo; 3) a independência do magistrado não permite que esteja ele exposto ao constrangimento de decidir em desacordo com a sua consciência, sob pena de ser demandado por esta ou aquela parte; 4) os efeitos da coisa julgada induzem a presunção de justiça da sentença; 5) eventuais erros do juiz no desempenho de sua atividade somente podem ser levados à conta da falibilidade humana, restando sua responsabilidade apenas em casos de dolo ou fraude" (Responsabilidade Civil do Estado", RT, 3ª edição, p. 482 e 502).

A respeito do tema, oportuna a leitura de pacífico entendimento jurisprudencial

deste e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

Danos morais. Prisão em flagrante e prisão preventiva. Posterior absolvição. Não demonstrado excesso na ação policial ou erro judiciário. Ausente responsabilidade de indenizar do Estado. Precedentes. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido (Apelação Cível 1049797-81.2017.8.26.0114 ; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; j. :24/07/2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Prisão. Não configurada a hipótese de erro judiciário Legitimidade da atuação estatal Indícios suficientes para a prisão em flagrante/preventiva Posterior absolvição por insuficiência de provas que não macula a prisão de irregularidade, se, à época, presentes seus requisitos Exercício regular de direito dos agentes estatais envolvidos que consubstancia excludente da responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido. (AC n. 0055249-65.2012.8.26.0114; Relator (a): Des. Oscild de Lima Júnior - j. 28.07.15).

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPOSTA PRISÃO ILEGAL

Suposto cometimento de crime de roubo tentado Prisão em flagrante Manutenção da prisão preventiva por sete meses e vinte dias Absolvição por falta de provas. Pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento Inexistência de irregularidade na prisão cautelar, executada na presença dos pressupostos legais autorizadores Persecução penal legitimamente procedida, fundada em atos devidamente fundamentados e realizados nos estritos limites legais Responsabilidade civil do Estado Inocorrência Absolvição não torna ilegal ou ilícita a conduta do Estado, que permite que haja prisão e persecução penal nos casos estipulados em lei Precedentes Não comprovação de erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude dos agentes públicos Ausência de excesso de prazo da prisão Processo tramitou regularmente, dentro da celeridade possível Constrangimento ilegal não caracterizado Sentença de improcedência mantida Recurso improvido. (Apelação Cível 1009860-33.2014.8.26.0223; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; j. 27/02/2018).

Ainda, vale transcrever o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição" (AgRg no REsp 1.295.573/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 16/4/12).

Destarte, não se pode falar em ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto, sendo indevida a indenização pleiteada. O arquivamento de inquérito não torna ilegal ou ilícita a conduta do Estado, porque implicaria admitir que toda e qualquer investigação, infrutífera, daria ensejo à indenização, o que não coaduna com a razoabilidade.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação que Daniel Poli, Gilson Joaquim e Júnior Cesar Joaquim move contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por força da improcedência da demanda, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do procurador da parte adversa, os quais arbitro em 10% do causa (art. 85, §3º, I, do CPC).

A exigibilidade dos valores fica suspensa ante a gratuidade judiciária deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Piracicaba, 06 de dezembro de 2022.

Mauricio Habice
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA